CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 12 de febrero de 2025.

RESOLUCIÓN CA N.° 1/2025

VISTO:

El Expte. CM N° 1779/2023 “Comercializadora San Benito SRL c/ municipalidad de Posadas, provincia de Misiones”, en el cual la firma de referencia promueve la acción prevista en el art. 24, inc. b), del Convenio Multilateral contra la Resolución Nº 334/2023 dictada por la municipalidad referida, por la cual se determina el Derecho de Inspección, Registro y Servicios de Contralor-Contribuyente, Derecho de Inspección, Registro y Servicios de Contralor-Agente de Retención, Derecho de Inspección, Registro y Servicios de Contralor-agente de percepción, y multas; y,

CONSIDERANDO:

Que Comercializadora San Benito SRL es contribuyente local de la provincia de Misiones, no existiendo constancia alguna de que ejerza o desarrolle parte de su actividad en otras jurisdicciones. Esta circunstancia impide la apertura de la competencia de los organismos del Convenio Multilateral (OCM), ya que no resultan aplicables al contribuyente las disposiciones del Convenio Multilateral, por lo tanto, no existe un caso concreto que justifique su intervención, dado que la determinación de oficio no se refiere a un contribuyente alcanzado por el Convenio Multilateral.

Que, en consecuencia, la Comisión Arbitral carece de competencia para resolver las cuestiones planteadas (v. RCP 20/2016, RCA 55/2013, RCA 10/2000).

Que la Asesoría ha tomado la intervención que le compete.

Por ello,

LA COMISIÓN ARBITRAL
CONVENIO MULTILATERAL DEL 18/8/77
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- No hacer lugar a la acción interpuesta por Comercializadora San Benito SRL contra la Resolución Nº 334/2023 dictada municipalidad de Posadas, provincia de Misiones, por carecer de competencia la Comisión Arbitral, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a las partes y comuníquese a las demás jurisdicciones adheridas.

Firmado digitalmente por
BIALE Fernando Mauricio
SECRETARIO

Firmado por
Luis María CAPELLANO
PRESIDENTE